

(二)第18条第2款为依据,请求有限责任公司的股东对公司债务承担连带清偿责任的,诉讼时效期间自公司债权人知道或者应当知道公司无法进行清算之日起计算。”

由于诉讼时效制度旨在督促权利人及时行使权利,避免当事人之间的民事法律关系长期处于不确定状态,故诉讼时效应结合权利人是否存在怠于主张权利的情况综合认定。因此,虽然《全国法院民商事审判工作会议纪要》对怠于清算赔偿之诉的诉讼时效规定自债权人知道或者应当知道公司无法进行清算之日起计算,但在具体适用中,时效起算点应结合债权人主张清算之诉的情况予以认定,即确立诉讼时效根据清算之诉行权情况区分适用之原则。也就是若债权人自知道或应当知道公司出现法定清算事由满15日后或之后的应当知道公司未进行清算的合理区间内,债权人提起强制清算之诉,经清算之诉认定无法清算后提起怠于清算赔偿之诉,也就是在正常合理的行权区间内提起了清算之诉,此时诉讼时效可从经清算之诉认定无法清算时起计算;若债权人自知道或应当知道公司出现法定清算事由满15日后或之后的应当知道公司未进行清算的合理区间内,未提起强制清算之诉,形成长时间怠于提起强制清算之诉的事实,致使无法清算的认定确实过于迟延,此时诉讼时效应从知道或应当知道公司出现法定清算事由满15日后或之后的应当知道公司未进行清算的合理区间起算。

在一些案件中,常常存在公司被吊销营业执照且无财产可供执行的时间持续几年甚至十几年的情形,公司无法清算的事

实状态早已存在，但是债权人却长期怠于提起清算之诉，以致怠于清算赔偿请求权被恶意拖延行使，此时应严格适用上述诉讼时效起算点原则。这种对诉讼时效根据清算之诉行权情况的区分适用原则，既符合权利人知道权利遭到侵害是请求法定机关保护其权利的基础理论，也能够最大限度地平衡权利人与义务人之间的利益关系，避免突破公司股东有限责任，导致公司清算赔偿责任的不适当扩大。否则一概以无法清算为时效起算点，会明显放纵债权人明知公司未进行清算却长期不提起清算之诉致使怠于清算赔偿之诉恶意被拖延，与保护善意公司债权人的立法本意相悖。

本案中，某工程建设公司称诉讼时效应自知道或应当知道无法进行清算之

日起算，2018年某旅游公司经法院认定无法清算，其知道无法清算后于2019年便提起本案之诉，并未超过诉讼时效。但该时效规定适用前提是某工程建设公司在得知某旅游公司存在法定清算事由后及时主张了清算责任。经查，某工程建设公司自2011年10月12日在执行程序中便知道某旅游公司营业执照被吊销、存在法定清算事由，于2018年方提起强制清算之诉，其间间隔了七年多，明显超过了其行权的合理区间，属于长时间怠于提起强制清算之诉，致使无法清算事实认定确实过迟的情况，因此，诉讼时效不应从无法清算之日起算，应从知道或应当知道公司出现法定清算事由满15日后或之后的应当知道公司未进行清算的合理区间起算。本案某工程建设公司在2011年10月12日应当知道某旅游公司存在法定清算事由，且应当知道某旅游公司的清算义务人并未依法履行清算义务，可能损害自身的合法债权，应自此时计算诉讼时效。按法律规定某工程建设公司应在三年内主张相应权利，但其于2019年方主张权利。因此，对某工程建设公司上诉意见不予采纳。

二、某天然气公司是否应当承担连带清偿责任

股东怠于履行清算义务的赔偿责任，从本质上看是一种不作为的侵权责任，因此，应按照侵权责任的构成要件，结合股东怠于履行清算义务的情况进行审查。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十八条第二款之规定，股东怠于履行清算义务与公司无法清算间是否存在因果关系，是认定清算义务人是否应承担清算赔偿责任的重要考量因素。股东怠于清算赔偿之诉的目的是通过规范股东的清算义务保障债权人的债权可以及时实现，更在于使债权人所受之损害得到救济，价值取向系使所受损害获得赔偿，因此，股东怠于清算赔偿之诉中，股东怠于履行清算义务还应与债权人债权无法实现、导致债权人损失间具有因果关系。如果公司在被吊销营业执照出现法定解散事由前，已经不具备清偿债务能力，此后即使股东等清算义务人未尽清算义务，其与债权人未获清偿的损害结果之间并无直接因果关系；也就是如果执行结果在先、怠于履行清算义务在后，根据因果关系推定原理，无论公司股东是否怠于履行清算义务，均不能改变公司无法清算、公司债权无法

足额清偿的客观事实。则公司债权无法足额清偿也并非作为或不作为的侵权行为所导致，此时公司清算义务人不应对公司债务承担连带清偿责任。

本案中，某旅游公司于2008年被吊销营业执照，出现了法定的清算事由。但是，某工程建设公司债权自2005年申请强制执行以来，法院已查封某旅游公司名下28亩土地使用权，但因行政原因该土地性质变更为公共绿地，导致该被查封财产目前无法通过拍卖等方式进行变现，从某种程度上来说，某工程建设公司债权因该土地使用权无法被执行而无法受偿遭到损害，但该损害与股东怠于履行清算义务致公司无法清算无关。某工程建设公司对某旅游公司名下财产经过十余年时间的强制执行，除上述被查封的土地使用权外，无任何其他资产，最终法院裁定终结本次执行程序。该事实表明债务人已不具备清偿能力，且自2005年至2017年，涉案债权一直在强制执行中，强制执行程序是对被执行人财产的全面查控处置程序。根据执行程序中的相关情况，某旅游公司早已不经营，仅是处理债权债务。其后，执行案件也未因发现新的可供执行的财产线索而恢复执行。故，仅依据某旅游公司无法清算的事实，难以认定某旅游公司无法清算、其债权无法实现与股东未履行清算义务存在因果关系。因此，对某工程建设公司要求某电视台、某天然气公司承担清偿责任的上诉请求，不应予以支持。

编写人：北京市第三中级人民法院 陈恒 詹晓莉

关联公司横向人格否认的适用规则

—— 林某诉李某等股东损害公司债权人利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2024)粤01民终2659号民事判决书

2. 案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 林某

被告(上诉人): 李某、某技术公司、某健康管理公司

【基本案情】

林某把租赁合同概括转让给某智能公司, 同时将租赁场所的办公设备、库存产品也全部转让给某智能公司, 某智能公司利用林某的原经营场所及办公设备、库存产品开展经营。某健康管理公司在2022年8月30日成立, 使用某智能公司的场所及办公用品进行经营活动。某智能公司在没有通知林某的情况下于2022年11月29日注销。

某智能公司的股东为李某(持股1%)和某技术公司(持股99%), 某健康管理公司当时的股东为李某(持股66%)和某技术公司(持股34%), 某技术公司当时的股东为李某。

林某主张某智能公司没有支付转让款, 李某、某技术公司作为股东及清算组成员违法注销某智能公司, 应承担赔偿责任, 同时某健康管理公司与某智能公司人格混同, 也应承担连带责任。

【案件焦点】

某健康管理公司与某智能公司是否构成人格混同, 应对涉案债务承担连带责任。

【法院裁判要旨】

广东省广州市花都区人民法院经审理认为: 根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第十一条规定, 控制股东或实际控制人控制多个子公司或者关联公司, 滥用控制权使多个子公司或者关联公司财产边界不清、财务混同, 利益相互输送, 丧失人格独立性, 沦为控制股东逃避债务、非法经营, 甚至违法犯罪工具的, 可以综合案件事实, 否认子公司或者关联公司法人人格, 判令承担

连带责任。第一，从主体要件看。在涉案债务发生时，某智能公司的股东是李某与某技术公司，某技术公司是李某为唯一股东的一人有限责任公司。某健康管理公司在2022年8月30日成立时，股东也是李某与某技术公司。可见某智能公司和某健康管理公司是完全受李某控制和支配的。第二，从行为要件看。在案证据显示，涉案两份合同项下的权利包括办公场所及办公用品，原先由某智能公司受让，但在2022年8月30日某健康管理公司成立后，该公司即在该办公场所办公，并实际占有使用该办公用品，此时两公司在同一场所办公。在向某智能公司送达债权转让通知时，某健康管理公司盖章签收，也反映出两公司之间主体意志模糊。随后，某智能公司于2022年11月29日注销。由此可见，李某以原公司场所、设备另设公司，且无证据显示某健康管理公司为此支付了合理对价。某智能公司和某健康管理公司两者存在财产边界不清、财务混同、利益相互输送、丧失人格独立性的情形。第三，由于某智能公司的违法清算注销，林某的债权无法获得清偿，这与李某非法注销公司、另设某健康管理公司的行为有直接的因果关系。综上，某智能公司与某健康管理公司已构成人格混同，且严重损害债权人林某的利益，某健康管理公司应就某智能公司的债务承担连带责任。

广东省广州市花都区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百四十六条、第五百七十七条，《中华人民共和国公司法》第二十条规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

一、被告李某、某技术公司、某健康管理公司于本判决生效之日起十日内向林某支付货款90000元及利息（利息以90000元为基数，自2022年11月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清之日止）；

二、被告李某、某技术公司、某健康管理公司于本判决生效之日起十日内向原告林某支付律师费4000元及律师提成费9000元；

三、驳回原告林某的其他诉讼请求。

李某、某技术公司、某健康管理公司不服一审判决，提起上诉。广东省广州市中级人民法院同意一审法院裁判意见。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

2018年《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）只规定了纵向的法人人格否认，并无横向否认规则。横向人格否认，即兄弟、姐妹公司之间的人格混同，导致互相为对方的债务承担连带责任。《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称《九民纪要》）首次明确提出横向人格否认，2023年《公司法》也正式增加了横向人格否认规则的条文。横向人格否认规则如何适用，是司法实践中值得关注的问题。

一、公司横向人格否认制度的适用要件

只有在股东实施了滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为，且该行为严重损害了公司债权人利益的情况下，才能适用人格否认。对关联公司的横向人格否认，可综合考虑主体要件、行为要件和结果要件。

其一，主体要件：关联公司受同一主体操控。横向人格否认是刺破不同公司之间的面纱，其内在法理逻辑是这些公司受同一主体控制，导致公司的人格形骸化，因此其适用的前提是公司之间具有关联特性。关联性不仅包括有明确持股关系的脉络的兄弟、姐妹公司，还应注意具有转投资、投资协议、身

份关系等隐性关联关系。隐形关联关系通常通过关联人或亲属关系等实现控制权，关联人与各关联公司之间有时存在合同关系，有时则通过身份关系纽结，带有较强的隐蔽性，控制权实现途径多样化。如在本案中，李某通过多重持股关系，实际控制某健康管理公司和某智能公司。

其二，行为要件：滥用控制权导致关联公司人格混同。在横向人格否认中，滥用控制权通常指对关联公司的过度支配与控制。其具体表现形式主要有： 一

是人员混同。即公司的股东、法定代表人、管理层、财务人员、重要业务人员甚至普通雇员有交叉任职的情况。“一套人马，多块牌子”既是对管理层交叉任职的形象描述，也是最典型的人员混同。二是业务混同。是指关联公司间的业务不能清晰区分，主要表现在公司之间从事同一业务，大量交易活动形式上的交易主体与实际主体不符或无法辨认。但在商业实践中，集团子公司从事同领域的业务，或者从事的业务为上下游关系的均很常见，因此不能仅凭业务混同而认定两公司人格混同。三是身份混同。诸如公司的电话号码、网址、电子邮箱地址、标识相同，使用相同字号，对外宣传时使用相同的标语，宣传内容一致或相似，使用相同格式的文件等，这些代表公司身份识别的表征导致两公司难以辨认。四是财产混同。这是人格混同的实质因素。财产混同的表现形式既包括关联公司之间的财务混同，如公司之间有多笔资金往来缺乏正当理由、交叉开票、交叉收发货，关联公司之间资产来回调拨等，也包括关联公司共用同一办公场所，共用主要办公、生产设备且产权归属不清晰，最终导致各自财产无法区分的混同。

具体到本案中，李某实际控制某健康管理公司、某智能公司，在某智能公司注销后，某健康管理公司实际使用某智能公司的办公场所及办公用品办公，且没有支付合理对价，两公司财产边界不清、财务混同。而且，某健康管理公司盖章签收发给某智能公司的文件，也反映两公司的身份模糊。

其三，结果要件：严重损害债权人利益。人格否认是出于公平正义目的而制定的衡平法则，是对公司“有限责任”基本原则的一个例外，这要求法院适用时要非常慎重。一般的滥权行为，如公司财务管理不规范致使股东与公司结算混同、公司之间人员与业务交叉、忽视公司形式等，即使给债权人带来损害，但当公司账面上仍有合理的资产以清偿债权人债务，并未达到资不抵债或显然无法清偿债权人债务的情况，则公司尚可通过自有资金或其他债权追索手段清偿对债权人的债务，此时没有适用法人人格否认制度的必要。本案中，某智能公司已被注销，李某的债权显然无法获得清偿，因此完全符合结果要件。

二、2023年《公司法》生效后横向人格否认适用需注意的问题

2023年《公司法》关于横向人格否认的条文规定在第二十三条第二款，即

股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。从条文来看，主体要件为“股东”。对主体要件采用“股东”的表述，沿袭了2006年《公司法》以来对纵向人格否认制度一贯的规定。因此，如果按照文义解释法条，对股东以外的实际控制人则不能适用人格否认。

对比2023年《公司法》与《九民纪要》横向人格否认的规定可以发现，《九民纪要》中适用横向人格否认制度的主体包括控股股东和实际控制人，而2023年《公司法》将适用人格否认制度的主体，不论是纵向还是横向，均规定为股东。采用“股东”的表述，从字面意义理解，将原来《九民纪要》已经纳入的“实际控制人”排除在外。由此引致的问题是，非股东的实际控制人实施滥权行为，损害债权人利益时，能否适用《公司法》中对人格否认制度的规定。在过往司法实践中，有的案例已将“股东”解释为包括非股东的实际控制人，对2018年《公司法》第二十条规定进行类推解释，对实际控制人滥用公司独立人格、严重损害债权人利益的行为主张横向人格否认。而此次公司法修订，从立法文义来看，却限缩了横向否认的适用范围。对于横向人格否认的主体，亟须实践进一步探索。

编写人：广东省广州市花都区人民法院 任永乐

减资程序瑕疵时各股东对外的责任承担

——黄甲诉陈甲等股东损害公司债权人利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省温州市中级人民法院(2023)浙03民终3452号民事判决书

2. 案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):黄甲

被告(上诉人):陈甲、罗某

被告:黄乙、何某、陈乙

【基本案情】

某电气公司于2009年7月21日登记设立,注册资本10万元并于2009年7月9日已实缴,原登记股东为陈甲(占股100%),法定代表人陈甲(执行董事);于2016年2月22日变更注册资本500万元,由股东陈甲认缴出资额500万元,出资时间为2019年7月20日;于2018年3月7日变更股东为陈甲(占股40%,认缴出资额200万元)、罗某(占股30%,认缴出资额150万元)、黄乙(占股15%,认缴出资额75万元)、何某(占股15%,认缴出资额75万元),出资时间变更为2029年7月20日;于2018年12月1日经全体股东同意公司减资形成《股东会决议》,公司编制了资产负债表及财产清单,在该决议作出之日起的10日内通知了债权人,并于2018年12月24日在报纸上刊登了减资公告。2020年4月7日变更法定代表人为陈乙;于2020年5月20日变更

注册资本为50万元，股东陈甲、罗某、黄乙、何某按其占股比例于2020年5月12日分别缴纳注册资本10万元、15万元、7.5万元、7.5万元；于2021年3月30日变更股东为罗某（占股30%，实缴出资额15万元）、何某（占股15%，实缴出资额7.5万元）、陈乙（占股55%，实缴出资额27.5万元），陈乙的股权系0元从陈甲、黄乙处受让取得。

2020年1月16日，浙江省瑞安市人民法院判决某电气公司应支付黄甲商标转让款1625390.1元及利息损失。某电气公司不服上诉至温州市中级人民法院，温州市中级人民法院于2020年6月1日作出（2020）浙03民终515号判决驳回上诉，维持原判。该判决于2020年6月4日发生法律效力后，该公司未履行判决确定的义务，黄甲向本院申请执行，浙江省瑞安市人民法院经调查未发现该公司有可供执行的财产，遂于裁定本次执行程序终结。

黄甲与某电气公司签订的商标转让协议及履行部分供货义务均发生在减资决议之前，故诉请法院，请求涉案股东在减资范围内就公司未清偿债务承担补充赔偿责任，同时互负连带责任。

【案件焦点】

股东陈甲、罗某、黄乙、何某是否应对某电气公司的减资导致债权人的损失承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

浙江省瑞安市人民法院经审理认为：黄甲与某电气公司签订《M 商标转让协议》以及黄甲履行部分供货义务均发生在该公司股东会的减资决议之前，且该公司在减资变更登记前单方表示解除该转让协议，故黄甲属于该公司减资时的已知债权人，该公司未对黄甲履行通知义务，违反了《中华人民共和国公司法》第一百七十七条之规定，减资程序存在瑕疵。尽管公司法规定公司减资时的通知义务人是公司，但公司减资系股东会决议的结果，是否减资以及如何进行减资取决于股东的意志。作为该公司的股东陈甲、罗某、黄乙、何某在公司负债的情形下通过股东会决议减少公司注册资本，客观上损害了该公司的偿债

能力，所产生的后果与股东未履行或未全面履行出资义务及抽逃出资产生的法律后果并无不同。鉴于减资的股东会决议系所有股东共同作出，导致公司无法以自身财产清偿债务的后果，则其他股东对减资股东在减资范围内所负的补充赔偿责任承担连带责任。

浙江省温州市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定(三)》第十三条第二款、第三款，第十四条第二款；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告陈甲在180万元范围内、被告罗某在135万元范围内、被告黄乙在67.5万元范围内、被告何某在67.5万元范围内对(2019)浙0381民初7507号民事判决书确定的某电气公司结欠原告黄甲债务包括商标转让款1625390.1元、利息损失(以1625390.1元为基数，自2019年4月16日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算至2019年8月19日、自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止)及迟延履行期间的债务利息(以1625390.1元为基数，自2020年6月14日起按日万分之一点七五计算至实际履行完毕之日止)承担补充赔偿责任；

二、被告陈甲、罗某、黄乙、何某对上述第一项确认的债务互负连带责任；

三、驳回原告黄甲的其他诉讼请求。

黄甲不服一审判决，提起上诉。浙江省温州市中级人民法院同意一审裁判意见。

浙江省温州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

公司注册资本是公司资产的重要组成部分，系公司从事生产经营活动及对外承担民事责任的基础和保障。而公司注册资本减少是指公司依法对已经注册的资本通过一定的程序进行削减的法律行为，简称减资。自2024年7月1日起

施行的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）对于有限责任公司注册资本认缴制作了完善，要求全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。在认缴制下，多数公司在延长出资时间的情况下，过分提高了公司的注册资本，远超于其公司股东所能承受的范围，受该条款的制约，减资将是最优选择。然而减资涉及公司、股东和债权人的多方利益，减资程序的瑕疵将侵害多方利益，而违反通知义务系减资程序瑕疵的主要表现，在审理时应当注意：

一、违反通知义务的类型

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）第一百七十七条规定，公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）新增无须通知债权人的简易减资情形，同时就减资程序新增公告平台——国家企业信用信息公示系统。综上，违反通知义务有以下几种情形：一是未及时通知债权人。公司减资，将会导致公司资产减少，等同于股东优先于债权人回收所投入的资本，公司对外偿债能力减弱，若减资情况不及时通知债权人，将侵犯债权人利益，此时的债权人应当包括债务确定的债权人和已形成债权基础的或然债权人。二是公告载体形式或规模不合条件。公告载体应为当地市级及以上公开发行的报纸或者是国家企业信用信息公示系统，有利于让更多的人了解当前公司资金状况，避免不必要的投资、债权风险。

二、责任主体

并非所有股东都应当就公司减资对债权人产生的侵害承担法律责任，股东会作出增加或者减少注册资本的决议应当经代表三分之二以上表决权的股东通过，在这种情况下要求全体股东对于减资决议导致的债权人损失承担责任是不合理的，对于小股东的权益是没办法进行保障的，小股东在会议表决中是没办法左右最终结果的。此时，应当适用过错原则更为合理。

对于不支持公司减资或未参加股东会决议的股东，就减资对债权人产生的

侵害不需要承担责任。尽管公司法规定公司减资时的通知义务人是公司，但公司减资系股东会决议的结果，是否减资以及如何进行减资取决于股东的意志，现减资程序瑕疵导致债权人利益受损，其损失承担责任的主体应当是参与减资决议并表示支持通过决定的股东。

三、责任范围

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）之规定，公司股东负有全面出资的义务，同时负有维持公司注册资本充实的责任。股东在明知道公司对外尚有债务未予支付，但仍然选择通过股东会决议进行减资，客观上降低了公司偿债能力，公司未对已知债权人进行减资通知，损害了债权人的权利。该减资行为对债权人产生的后果与股东抽逃出资并无不同，故可参照适用抽逃出资，股东应在减资范围内对公司债务清偿不能部分承担补充赔偿责任，协助股东减资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人应对此承担连带责任。

本案中，某电气公司在进行公司减资决议时，虽然履行了在报纸公告的义务，但并未履行对债权人黄甲的通知义务，本案股东辩称在公司减资时黄甲尚未请求解除合同，其并非公司应当通知的债权人。某电气公司在完成减资手续前，与黄甲签订的合同协议已经生效且已履行部分供货义务，黄甲属于已形成债权基础的或然债权人，且某电气公司并不符合简易减资情形，即该公司理应通知该债权人黄甲。现，由于未通知黄甲，属于违反了通知义务已然构成减资瑕疵。减资股东即陈甲、罗某、黄乙、何某应当就减资对债权人黄甲造成的侵害应当在减资范围内承担补充赔偿责任，又因该减资决议由全体股东一致同意，应对上述债务承担连带责任。

另，《中华人民共和国公司法》（2023年修订）虽新增了关于违法减少注册资本的法律责任，股东需要退还资金、恢复原状，但对于债权人的赔偿责任尚未作直接规定。本案判决为审理减资程序存在瑕疵时各股东对外责任承担的类似案件提供了参考。

编写人：浙江省瑞安市人民法院 章伊瑞

九、公司解散、清算责任和破产纠纷

45

清算组成员责任诉讼时效认定的考量维度

——甲科技公司诉刘某、王某清算责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第二中级人民法院(2023)沪02民终2865号民事判决书

2. 案由：清算责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 甲科技公司

被告(被上诉人): 刘某、王某

【基本案情】

2015年6月1日,原告甲科技公司与乙科技公司签订《网游定制协议》,委托乙科技公司定制一款手机网络游戏。甲科技公司向乙科技公司支付预付款180万元,后乙科技公司未交付成果。

乙科技公司为一人有限责任公司,股东为丙科技公司。2019年4月,乙科技公司决议解散。清算组成员刘某、王某未依法开展清算,但在清算报告上,签字确认乙科技公司已依法清算,债权已全部清偿,股东丙科技公司作具结承

诺。2019年7月5日，乙科技公司注销。

2021年3月25日，甲科技公司以丙科技公司为被告，诉至上海市静安区人民法院，案由为承揽合同纠纷，2021年4月12日立案，2021年5月18日撤诉。法院告知其应仲裁。

2021年6月3日，甲科技公司依据《网游定制协议》仲裁条款提起仲裁，主张丙科技公司基于一人股东应对公司债务承担连带责任、解散注销公司却未通知债权人，要求丙科技公司返还甲科技公司预付款180万元本金及利息，丙科技公司缺席仲裁。2022年1月26日，仲裁庭依据清算报告上丙科技公司的具结承诺，裁决支持了甲科技公司的请求。

2022年3月17日，甲科技公司向上海市第二中级人民法院（以下简称上海二中院）提交强制执行仲裁裁决的网上立案申请，并留言备注：（1）本案被执行人名下存在无财产可供执行的较大可能性，申请本次执行是为了尽快执行终本，以便后续在诉讼时效期内（2022年5月1日前）提起清算责任纠纷，恳请贵院加速本案推进……（2）因起诉清算成员的诉讼时效即将届满，故希望贵院能尽快受理执行立案并裁定终本，便于申请人因执行无果起诉清算组成员。

2022年6月6日，甲科技公司就仲裁裁决向上海二中院提出的强制执行申请被立案受理。2022年7月6日，上海二中院裁定终结本次执行。2022年7月7日，甲科技公司收到上海市第二中级人民法院（2022）沪02执417号民事裁定扣划到的156653.66元款项。

2022年7月7日，甲科技公司就本案向一审法院提出立案申请。2022年9月1日，一审法院正式立案。

王某系接受某咨询公司指派，参与乙科技公司清算、注销工作，并担任清算组负责人。

甲科技公司认为，刘某、王某在从事清算事务及注销登记工作过程中，未依法将乙科技公司拟解散和清算注销事宜通知债权人甲科技公司，严重侵犯了甲科技公司合法权益，两人应对乙科技公司的上述债务承担赔偿责任。故，请求法院判令：（1）刘某、王某赔偿甲科技公司预付款本金损失1643346.34元；

(2)判令刘某、王某赔偿甲科技公司利息损失。

【案件焦点】

本案是否已过诉讼时效。

【法院裁判要旨】

上海市虹口区人民法院经审理认为：清算组侵权责任成立，但诉讼时效已过。合同签订于2015年，后长时间未履行，甲科技公司应特别关注、积极救济。乙科技公司于2019年7月5日注销登记，该信息通过企业信用信息公示系统对外公示，推定所有人均知晓，应自此起算三年诉讼时效，甲科技公司于2022年9月1日提起本案诉讼，已过诉讼时效。

上海市虹口区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国公司法》第一百八十四条、第一百八十五条第一款、第一百八十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十一条之规定，判决如下：

驳回甲科技公司的全部诉讼请求。

甲科技公司不服一审判决，提起上诉。上海市第二中级人民法院经审理认为：本案未过诉讼时效，系基于以下理由：

首先，就诉讼时效的制度价值和立法目的而言。诉讼时效制度规范的对象为债权请求权，目的在于督促债权人在权利保护期间内积极行使自身民事权利。司法对诉讼时效期间经过的认定不宜过于苛刻，应以债权人怠于行使权利的行为事实为前提。本案中，一方面，乙科技公司清算组成员因其自身未依法履职的过错行为在公司清算时未书面通知已知债权人甲科技公司，致使甲科技公司未能及时知晓乙科技公司清算、解散的具体情况及时限进度，一审法院以乙科技公司注销公示日期为诉讼时效起算点，对甲科技公司等债权人已属严苛。另一方面，从甲科技公司提起仲裁、强制执行、诉讼的时间线来看，甲科技公司自其知晓乙科技公司已注销起即始终处于积极寻求救济以实现己方债权的状态，

